CBUAE Classification: Public

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

معيار المتطلبات الرقابية لشركات التأمين التي لديها نافذة تأمين تكافلي

STANDARD REGARDING REGULATORY REQUIREMENTS FOR INSURANCE COMPANIES HOUSING A TAKAFUL INSURANCE WINDOW

جدول المحتويـــات
TABLE OF CONTENTS

Subject		الصفحة Page	الموضوع	
Article (1)	Introduction	3	مقدمة	المادة (1)
Article (2)	Objective	4	الهدف	المادة (2)
Article (3)	Scope of Applicability	4	نطاق التطبيق	المادة (3)
Article (4)	Definitions	5	التعريفات	المادة (4)
Article (5)	Application for Approval to Establish a Takaful Insurance Window	10	طلب الموافقة على إنشاء نافذة تأمين تكافلي	المادة (5)
Article (6)	Governance Requirements	11	متطلبات الحوكمة	المادة (6)
Article (7)	Internal Shari'ah Supervisory Committee	16	لجنة الرقابة الشرعية الداخلية	المادة (7)
Article (8)	Internal Shari'ah Supervision Divisions or Sections	17	إدارات أو أقسام الرقابة الشرعية الداخلية	المادة (8)
Article (9)	Operational Model for the Takaful Insurance Window	17	النموذج التشغيلي لنافذة التأمين التكافلي	المادة (9)
Article (10)	Takaful Insurance Fund	18	صندوق التأمين التكافلي	المادة (10)
Article (11)	Segregation between the Company's Business and the Takaful Insurance Window's Business	19	الفصل بين أعمال الشركة وأعمال نافذة التأمين التكافلي	المادة (11)
Article (12)	Insurance Surplus and Qard Hasan	20	الفائض التأميني والقرض الحسن	المادة (12)
Article (13)	Solvency Requirements	21	متطلبات الملاءة المالية	المادة (13)
Article (14)	Branding of the Takaful Insurance Window	21	العلامة التجارية لنافذة التأمين التكافلي	المادة (14)
Article (15)	Regulatory and Financial Reports, IT Systems and Infrastructure	22	التقارير الرقابية والمالية، ونظام تقنية المعلومات والبنية التحتية	المادة (15)
Article (16)	Interpretation of the Standard	23	تفسير المعيار	المادة (16)
Article (17)	Compliance with the Requirements of the Standard	23	الامتثال لمتطلبات المعيار	المادة (17)

Article (1)
Introduction

1.1 The Central Bank seeks to enhance the development of Takaful Insurance and ensure that its operations are carried out efficiently and effectively. This Standard regarding Regulatory Requirements for Insurance Companies Housing a Takaful Insurance Window ("the Standard"), has been issued pursuant to the powers granted to the Central Bank under Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business ("the Central Bank Law") and Regulation regarding Takaful Insurance.

1.2 The Company that houses a Takaful Insurance window must operate its Takaful insurance business in accordance with the controls and procedures stipulated in this Standard, and ensure compliance with the requirements stipulated in the Central Bank Law, regulations, standards and resolutions issued by the Central Bank and the Higher Shari'ah Authority ("HSA").

1.3 Where this Standard includes a requirement to provide information, to take certain measures, or to address certain items listed as a minimum, the Central Bank may impose requirements, which are additional to the requirements provided in the relevant article.

المادة (1)
مقدمة

1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز تطوير التأمين التكافلي وضمان سير أعماله على نحو كفء وفعّال. وقد تم إصدار معيار المتطلبات الرقابية لشركات التأمين التي لديها نافذة تأمين تكافلي ("المعيار") عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين ("قانون المصرف المركزي") ونظام بشأن التأمين التكافلي

2.1 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تمارس أعمال التأمين التكافلي وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المعيار وأن تتأكد من التزامها بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي والأنظمة والمعايير والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة").

3.1 حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي فرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

CBUAE Classification: Public

Article (2)
Objective

2.1 This Standard aims to establish the minimum regulatory requirements for activities and business conducted in accordance with the Islamic Shari'ah provisions by Companies housing a Takaful Insurance window, with the objective of:

a. Ensuring the implementation of effective governance over Shari'ah compliant activities and business;

b. Contributing to financial stability, safeguarding the interests of participants and beneficiaries holding Takaful Insurance Policies, and enabling the Company to operate in an efficient and effective manner.

2.2 This Standard elaborates on the Shari'ah and supervisory expectations of the Central Bank with respect to activities and business conducted in accordance with Islamic Shari'ah provisions by Companies that carry out Takaful Insurance window.

Article (3)
Scope of Applicability

3.1 This Standard applies to all Insurance Companies and reinsurance companies incorporated under the provisions of the laws in force in the UAE and applies to branches of foreign Insurance Companies that have obtained a license to conduct insurance activities in the UAE, and obtains approval to conduct part of its business and activities in accordance with the provisions of Islamic Shari'ah through a Takaful Insurance window.

المادة (2)
الهدف

1.2 يهدف هذا المعيار إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية للأنشطة والأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات التي لديها نافذة تأمين تكافلي، وذلك بغرض:

أ. التأكد من إيجاد حوكمة فعالة للأنشطة والأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،

ب. المساهمة في الاستقرار المالي وحماية المشتركين والمستفيدين أصحاب وثائق التأمين التكافلي، وتسيير عمليات الشركة على نحو كفء وفعال.

2.2 يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الشرعية والرقابية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات التي لديها نافذة تأمين تكافلي.

المادة (3)
نطاق التطبيق

1.3 ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين المؤسسة أو التي تؤسس بموجب أحكام القوانين النافذة في الدولة وفروع شركات التأمين الأجنبية التي تحصل على ترخيص لممارسة أعمال التأمين في الدولة، وتحصل على موافقة لممارسة جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشرعية الإسلامية من خلال نافذة تأمين تكافلي.

CBUAE Classification: Public

3.2 This Standard does not apply to Takaful Insurance companies that conduct all of their business and activities in accordance with the provisions of Islamic Shari'ah.

2.3 لا ينطبق هذا المعيار على شركات التأمين التكافلي التي تمارس كل أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشرعية الإسلامية.

3.3 This Standard must be read in conjunction with the standards and resolutions issued by the Central Bank and the HSA and notified to Insurance Companies.

3.3 يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة، وتُخطر بها شركات التأمين.

Article (4)
Definitions

For the purpose of this Standard, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise:

المادة (4)
التعريفات

تحقيقا لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

a. **Wakala Fee**: A stipulated financial amount or a percentage derived from a known financial amount, which is:
   a. paid to the Company in consideration for managing the Takaful Insurance Fund and investing its assets, or
   b. paid to the Company in consideration for investing Contributions for the benefit of the Participants in insurance of persons and fund accumulation (family Takaful insurance).

أ. **أجرة الوكالة:** هي مبلغ مالي أو نسبة معلومة من مبلغ مالي معلوم:
   أ. وتدفع إلى الشركة مقابل إدارتها صندوق التأمين التكافلي واستثمار موجوداته، أو
   ب. تدفع إلى الشركة مقابل استثمار الاشتراكات لصالح المشتركين في تأمين الأشخاص وتكوين الأموال (التأمين التكافلي العائلي).

b. **Contribution:** the amount that:
   a. is fully paid by a Participant on the basis of donation ('Tabarru') to the Takaful Insurance Fund for property and liability insurance, or

ب. **الاشتراك:** هو المبلغ الذي:
   أ. يدفعه المشترك على أساس التبرع به كاملا إلى صندوق التأمين التكافلي في تأمين الممتلكات والمسؤوليات، أو

b. part of it is paid by a Participant to the Takaful Insurance Fund on the basis of donation, and the remaining part is paid to the Participants' Investment Account on the basis of Wakala Bi Al-Istithmar, for the insurance of persons and fund accumulation.

ب. المبلغ الذي يدفع المشترك جزءاً منه إلى صندوق التأمين التكافلي على أساس التبرع، ويدفع الجزء الآخر إلى حساب الاستثمار الخاص بالمشتركين على أساس الوكالة بالاستثمار، وذلك في تأمين الأشخاص وتكوين الأموال.

c. **Re-takaful Insurance:** An agreement pursuant to which the Company participates in the Re-takaful Insurance Fund on behalf of the Takaful Insurance Fund by contributing a portion of the Contribution as a donation to the Re-takaful Insurance Fund to address certain risks.

ج. **إعادة التأمين التكافلي:** هي اتفاقية يتم من خلالها اشتراك الشركة في صندوق إعادة التأمين التكافلي نيابة عن صندوق التأمين التكافلي، وذلك بدفعها حصة من اشتراكات صندوق التأمين التكافلي تبرعا بها لصالح صندوق إعادة التأمين التكافلي لمواجهة مخاطر مُحددة.

d. **Takaful Insurance:** A scheme intended to achieve solidarity and cooperation among a group of participants to address certain risks, whereas each participant makes a contribution to the Takaful Insurance Fund, based on the concept of "Tabaru' ". Such Fund bears the responsibility of paying compensation to those entitled to it in the event that specific risks materialize.

د. **التأمين التكافلي:** هو نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشاركين لمواجهة مخاطر مُحددة، حيث يُساهم كل مُشارك في صندوق التأمين التكافلي، بناءً على مبدإ "التبرع"، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال تحقق مخاطر مُحددة.

e. **Shareholders' Account:** An account that represents the assets and liabilities of the Company.

ه. **حساب المساهمين:** هو الحساب الذي يمثل موجودات ومطلوبات الشركة.

f. **Insurance Company that houses Takaful Insurance Window ("the Company"):** A licensed insurance company, reinsurance company, or branches of foreign that conducts part of its activities in accordance with Islamic Shari'ah provisions.

و. **الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي ("الشركة"):** هي شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبية المرخصة التي تمارس جزءً من أعمالها وأنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

CBUAE Classification: Public

g. **Takaful Insurance Fund ("the Fund"):** A Fund that is established by a Company that has an independent legal personality and financial liability independent from the Company that established it, and owns the Contribution donated by Participants to the Fund, with the aim of achieving solidarity among themselves against certain risks.

ز. **صندوق التأمين التكافلي ("الصندوق"):** هو صندوق يتم إنشاؤه من قبل الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الشركة المؤسسة له، ويملك ما يدفع إليه من الاشتراكات التي يتبرع بها المشتركون بهدف تحقيق التكافل فيما بينهم لمواجهة مخاطر مُحددة.

h. **Wakala Contract**: A contract whereby the:
   - **a.** Takaful Insurance Fund ("the principal") appoints the Company ("the Agent") to manage the Takaful Insurance Fund in accordance with the Fund Charter and relevant regulations and standards, in consideration of a Wakala Fee, and/or
   - **b.** Participant ("the principal") appoints the Company ("the Agent") to manage the Participants' Investment Account in accordance with the internal policies and relevant regulations and standards, in consideration of a Wakala Fee.

ح. **عقد الوكالة :**هو العقد الذي من خلاله:

أ. يعين صندوقُ التأمين التكافلي ("الموكل") الشركةَ ("الوكيل") للقيام بإدارة صندوق التأمين التكافلي وفق لائحة الصندوق والأنظمة والمعايير ذات العلاقة، وذلك مقابل أجرة الوكالة. و/ أو

ب. يعين المشترك ("الموكل") الشركةَ ("الوكيل") للقيام بإدارة حساب الاستثمار الخاص بالمشتركين وفق السياسات الداخلية والأنظمة والمعايير ذات العلاقة، وذلك مقابل أجرة الوكالة.

i. **Charter of the Takaful Insurance Fund ("the Fund Charter"):** A document that governs the duties and responsibilities of the Takaful Insurance Fund in accordance with the Central Bank Law, other relevant regulations, standards, and resolutions.

ط. **لائحة صندوق التأمين التكافلي ("لائحة الصندوق"):** هو المستند الذي ينظم مهام ومسؤوليات صندوق التأمين التكافلي بما يتوافق مع قانون المصرف المركزي والأنظمة والمعايير والقرارات ذات العلاقة.

j. **Internal Shari'ah Supervision Committee ("ISSC"):** A committee formed by the Company, comprising of

ي. **لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:** هي لجنة مشكلة من قبل الشركة تتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية

scholars specialized in Islamic financial transactions, which independently supervises transactions, activities, and products that are offered and managed by the Company and ensure its Compliance with Islamic Shari'ah provisions in all its objectives, activities, operations, and code of conduct.

الإسلامية، تقوم بالرقابة المستقلة على المعاملات والأنشطة والمنتجات التي تقدمها أو تديرها الشركة، والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.

k. Beneficiary: A natural person or a juridical person who initially acquired the rights stipulated in the Takaful Insurance Policy or to whom these rights were legally transferred in accordance with the terms and conditions of the Takaful Insurance Policy.

ك. المستفيد: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي اكتسب الحقوق المنصوص عليها في وثيقة التأمين التكافلي ابتداءً أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية، ويكون ذلك وفق شروط وأحكام وثيقة التأمين التكافلي.

l. Participant: A natural person or a juridical person who:

a. donated the Contribution to the Takaful Insurance Fund and as such becomes a beneficiary of the Fund (unless it specifies another beneficiary); or
b. invested its money in a Participants' Investment Account.

ل. المشترك: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي:

أ. تبرع بالاشتراك لصندوق التأمين التكافلي ويكون بذلك مستفيدا من الصندوق ما لم يحدد مستفيدا آخر أو

ب. استثمر أمواله في حساب الاستثمار الخاص بالمشتركين.

m. The Central Bank: The Central Bank of the United Arab Emirates.

م. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

n. Board of Trustees of the Takaful Insurance Fund ("Board of Trustees"): A committee formed by a Company to represent and protect the interests of Takaful Insurance Fund.

ن. مجلس أمناء صندوق التأمين التكافلي ("مجلس الأمناء"): هو مجلس يشكل من قبل الشركة لتمثيل وحماية مصالح صندوق التأمين التكافلي.

o. Board: Company's board of directors.

س. مجلس الإدارة: هو مجلس إدارة شركة.

p. Takaful Insurance Window ("the Window"): refers to the licensed Takaful Insurance activities that are conducted by Insurance Companies whether for their account or for the account of others or in partnership with third parties based on the regulatory requirements stated in this Standard and other regulations and standards issued by the Central Bank.	**ع. نافذة التأمين التكافلي ("النافذة"):** تشير إلى أنشطة التأمين التكافلي المرخصة التي تمارسها شركات التأمين سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بناء على المتطلبات الرقابية المنصوص عليها في هذا المعيار والأنظمة والمعايير الأخرى التي يصدرها المصرف المركزي.
q. Regulation: Regulation regarding Takaful Insurance issued by the Central Bank.	**ف النظام**: هو نظام بشأن التأمين التكافلي الصادر من المصرف المركزي.
r. Higher Shari'ah Authority ("the HSA"): A body that exercises the mandates and authorities pursuant to the Central Bank Law.	**ص الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة"):** هي الهيئة التي تمارس الاختصاصات والصلاحيات الواردة في قانون المصرف المركزي.
s. Participation Membership Policy: A policy containing the key rules and principles of Takaful Insurance that determines the relationship of the Fund with Participants, which should be agreed on by the Participant upon subscription.	**ق. وثيقة عضوية الاشتراك:** هي الوثيقة التي تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسة للتأمين التكافلي التي تحدد علاقة المشتركين بالصندوق، والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه.
t. Takaful Insurance Policy: The contract concluded between the Company (being the representative of the Takaful Insurance Fund) and the Participant which contains the insurance terms, and the rights and obligations of the contractual parties or Beneficiaries of the Takaful insurance. The annexes attached to this document are considered part of it.	**ر. وثيقة التأمين التكافلي:** هي العقد المبرم بين الشركة (ممثلة لصندوق التأمين التكافلي) والمشترك والمتضمنة شروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو المستفيدين من التأمين التكافلي وتُعتبر الملاحق المرفقة بهذه الوثيقة جزءاً منها.

CBUAE Classification: Public

Article (5)
Application for Approval to Establish a Takaful Insurance Window

5.1 Insurance Company intending to establish a Takaful Insurance window must submit an application to the Central Bank. The application must include the following:

a. Setting up a clear strategy for the activities of the Takaful Insurance window.

b. Updating the Company's memorandum of association and articles of association to state that the Company can conduct Takaful insurance activities.

c. Establishing a Takaful Insurance Fund and registering it with the Central Bank for Companies licensed to conduct property and liability insurance business.

d. Establishing a Takaful Insurance Fund and registering it with the Central Bank, together with creating a dedicated Participants' Investment Account for Companies licensed to conduct insurance of persons and fund accumulation operations.

e. Setting effective Shari'ah governance policies and procedures to ensure that the activities of the Takaful Insurance window are conducted in accordance with Islamic Shari'ah provisions. This must include the establishment of an Internal Shari'ah Supervisory Committee ("ISSC"), internal Shari'ah control and internal Shari'ah audit divisions/sections, in line with the requirements set out in the Central

المادة (5)
طلب الموافقة على إنشاء نافذة تأمين تكافلي

1.5 يجب على شركة التأمين التي ترغب في إنشاء نافذة تأمين تكافلي، أن تتقدم بطلب بذلك إلى المصرف المركزي، ويجب أن يتضمن الطلب الآتي:

أ. وضع استراتيجية واضحة بشأن أنشطة نافذة التأمين التكافلي.

ب. تحديث عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للنص على أن للشركة ممارسة أنشطة التأمين التكافلي.

ج. إنشاء صندوق التأمين التكافلي وتسجيله في المصرف المركزي في حال كانت الشركة مرخصة للقيام بأعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

د. إنشاء صندوق التأمين التكافلي وتسجيله في المصرف المركزي، وإنشاء حساب استثمار خاص بالمشتركين في حال كانت الشركة مرخصة للقيام بأعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

ه. وضع سياسات وإجراءات فعالة للحوكمة الشرعية للتأكد من أعمال وأنشطة نافذة التأمين التكافلي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ذلك إنشاء لجنة الرقابة الشرعية داخلية وإدارتي الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي والهيئة.

CBUAE Classification: Public

Bank Law and the standards issued by the Central Bank and the HSA.

f. Appointing a head of the Takaful Insurance window in accordance with the requirements of this Standard.

و. تعيين رئيس لنافذة التأمين التكافلي وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار.

g. Setting an effective mechanism to ensure the segregation of funds and operations of the Takaful Insurance window from those of the Insurance Company.

ز. وضع آلية فعالة للتأكد من فصل أموال وعمليات نافذة التأمين التكافلي عن شركة التأمين التي لديها نافذة تأمين تكافلي.

h. Setting effective risk management policies and procedures at the level of the Takaful Insurance window.

ح. وضع سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر على مستوى نافذة التأمين التكافلي.

5.2 No insurance company is permitted to offer Takaful Insurance services or products without obtaining approval from the Central Bank regarding the establishment of the Window.

2.5 لا يجوز لأي شركة تأمين تقديم خدمات ومنتجات التأمين التكافلي إلا بعد الحصول على الموافقة من المصرف المركزي بشأن إنشاء نافذة التأمين التكافلي.

Article (6)
Governance Requirements

المادة (6)
متطلبات الحوكمة

6.1 A Company that houses a Takaful Insurance Window must ensure adherence to Islamic Shari'ah provisions in all objectives, activities, operations, and governance frameworks relating to the Takaful Insurance Window.

1.6 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها الخاصة بنافذة التأمين التكافلي.

6.2 Branches of foreign insurance companies that licensed for housing a Takaful Insurance window must adhere to this Standard or establish equivalent arrangements to ensure regulatory comparability and consistency. The equivalent arrangement, if applicable, should include the matters related to general assembly, the Board and its Committees without contradicting the

2.6 يجب على فروع الشركات الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي لديها نافذة التأمين التكافلي التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات

prevailing laws in the UAE. The equivalent arrangements must be submitted to the Central Bank for approval.

القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد.

6.3 A Company that houses a Takaful Insurance window must comply with the Shari'ah Governance Standard for Takaful Insurance Companies, as well as other regulations and standards issued by the Central Bank and the HSA, including but not limited to the following:

3.6 يتعين على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي الالتزام بمعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي والأنظمة والمعايير الأخرى الصادرة عن المصرف المركزي والهيئة، بما في ذلك على سبيل المثال، لا الحصر:

a. The organizational structure of the Takaful Insurance window must ensure the independence of the internal Shari'ah control and internal Shari'ah audit divisions/sections, and safeguard them from any influence that may compromise their independence.

أ. ضمان الهيكل التنظيمي لنافذة التأمين التكافلي استقلالية إدارات أو أقسام الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي وعدم خضوعها لأي عامل قد يؤثر على استقلاليتها.

b. The divisions/sections referred to in provision (a) of Article (6.3) shall be aligned with the "three lines of defense" approach, as set out in the Corporate Governance Regulation for Insurance Companies and the Shari'ah Governance Standard for Takaful Insurance Companies.

ب. توافق الأقسام أو الإدارات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (3.6) مع منهج خطوط الدفاع الثلاثة على النحو المنصوص عليه في نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي.

6.4 The Board has the ultimate authority over the company operating a Takaful Insurance window and is therefore responsible for ensuring that the Takaful Insurance window complies with Islamic Shari'ah provisions and the requirements set out in this Standard.

4.6 مجلس الإدارة هو المسؤول النهائي عن الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي، ومن ثم فإنها المسؤولة عن امتثال نافذة التأمين التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية والمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار.

6.5 The senior management of a Company that houses a Takaful Insurance window must be responsible and accountable to

5.6 تتحمل الإدارة العليا للشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي المسؤولية وتخضع للمساءلة

the Board for the sound and prudent management of the Company, including the execution and oversight of activities and business conducted in accordance with Islamic Shari'ah provisions. All Shari'ah compliant activities must be carried out exclusively through the Takaful Insurance window.

أمام مجلس الإدارة عن الإدارة السليمة والاحترازية للشركة بما في ذلك تنفيذ وإدارة الأنشطة والأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب تقديم جميع الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال نافذة التأمين التكافلي.

6.6 A Company that houses a Takaful Insurance window must appoint a head of the Takaful Insurance window whose responsibilities shall be limited solely to the activities of the Takaful Insurance window and must not undertake any other functions outside the scope of the Takaful Insurance window. The appointment must be submitted to the Central Bank for approval.

6.6 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي تعيين رئيس للنافذة يقتصر عمله على أعمال نافذة التأمين التكافلي فقط وأن لا يقوم بأية أعمال أخرى خارج نطاق عمل نافذة التأمين التكافلي، ويرفع طلب التعيين للمصرف المركزي لاعتماده.

6.7 The head of the Takaful Insurance window must report directly to the chief executive officer ("CEO"). The Head must be accountable to the CEO for all activities and business conducted in accordance with Islamic Shari'ah provisions. The head of the Takaful Insurance window shall be considered part of the business line and shall be responsible for coordinating among the relevant departments with respect to activities and business that is related to the Takaful Insurance window.

7.6 يجب على رئيس نافذة التأمين التكافلي أن يتبع مباشرة الرئيس التنفيذي. ويتحمل رئيس النافذة المسؤولية أمام الرئيس التنفيذي بالنسبة للأعمال والأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعد رئيس النافذة تابعا لخط الأعمال ومسؤولا عن التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المتعلقة بنافذة التامين التكافلي.

6.8 The head of the Takaful Insurance window should:

a. have a bachelor's or master's degree in insurance, finance, or other relevant fields;

8.6 يجب أن يكون رئيس نافذة التأمين التكافلي:

أ. حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التأمين أو المالية أو التخصصات الأخرى ذات العلاقة،

b. demonstrate adequate knowledge, and experience (not less than 10 years) in insurance or Takaful Insurance that qualify him/her to lead Shari'ah compliant business, and

ب. لديه علم وخبرة كافية في مجال التأمين أو التأمين التكافلي تمكن من قيادة الأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحيث لا تقل سنوات الخبرة عن عشر سنوات،

c. have held relevant senior positions in the insurance sector or other relevant sectors.

ج. تولى مناصب عليا ذات علاقة بقطاع التأمين أو قطاعات أخرى ذات علاقة.

6.9 A Company that houses a Takaful Insurance window must adopt an approach with regard to conducting the Shari'ah compliant activities and business within the Company. Such approach should take into consideration staffing and physical premises in accordance with the size and the complexity of the windows. The Company may establish dedicated sections for the Takaful Insurance window within its existing branch and office network, or in any other form, provided prior approval is obtained from the Central Bank. This approach must be approved by the ISSC and submitted to the Central Bank for approval.

9.6 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي اعتماد منهجية خاصة بإدارة الأنشطة والأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل الشركة. ويجب أن تأخذ هذه المنهجية في عين الاعتبار المسائل المتعلقة بالعاملين في النافذة وفقًا لحجم ودرجة تعقيد الأنشطة والأعمال المتعلقة بالنافذة. وقد تقوم الشركة بإنشاء أقسام خاصة بنافذة التأمين التكافلي ضمن شبكة الفروع والمقرات القائمة أو إنشاء مقرات مستقلة بذاتها أو أي شكل آخر بشرط موافقة المصرف المركزي عليه. ويجب اعتماد هذه المنهجية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتقديمها إلى المصرف المركزي للاعتماد.

6.10 A Company that houses a Takaful Insurance window may leverage on its existing infrastructure to source Shari'ah compliant activities, including the offering products and services that are in compliance with Islamic Shari'ah provisions through the existing business lines. The Company that houses a Takaful Insurance window must develop an approach to internal services (between different departments) with respect to Takaful Insurance window in order to

10.6 للشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية لتوفير الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال خطوط الأعمال الموجودة. ويجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تضع منهجا لتقديم الخدمات الداخلية (بين الأقسام المختلفة) فيما يتعلق بالنافذة في كل الأوقات.

ensure the compliance with Islamic Shari'ah at all times.

6.11 The internal services shall include, at a minimum, the following:

a. A minimum of one designated function to manage Shari'ah compliant asset and liability management (ALM) and Investment operations.

b. A dedicated sales function with appropriate Shari'ah qualification to market Shari'ah compliant products and services, and employees at this function are not allowed to market conventional products. Other sales personnel may market Shari'ah compliant financial products and services to customers provided that they have been given adequate and appropriate training and they are supported by the dedicated Takaful Insurance window sales function.

c. Development and delivery of a comprehensive and specific training plan to cover all employees involved in operations of Takaful Insurance window. This includes staff in front-line, mid-level, back-office, and control functions, to ensure proper management of Islamic Shari'ah compliant products and services within the Takaful Insurance window. The training programs must consider the specific nature of each role and provide employees with the necessary information and skills according to the tasks associated with their positions. This is to ensure that the Company operating a Takaful

11.6 يجب أن تشتمل الخدمات الداخلية الآتي:

أ. على الأقل وظيفة واحدة لإدارة الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار.

ب. وظيفة مبيعات خاصة مع الكفاءة الشرعية المناسبة لتسويق المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لموظفيها تسويق منتجات تقليدية. كما يمكن لموظفي المبيعات الآخرين أن يسوقوا المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمتعاملين إذا حصلوا على التأهيل المناسب والكافي وكان هنالك دعم لهم من قبل موظفي مبيعات النافذة.

ج. وضع وتقديم خطة تدريبية شاملة ومحددة لجميع العاملين المشاركين في الأعمال المتعلقة بالنافذة، بما في ذلك العاملون الذين يشغلون مناصب في الخطوط الأمامية والوسطى والمكاتب الخلفية ووظائف الرقابة، لضمان الإدارة الكافية للمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في النافذة. ويجب أن تراعي البرامج التدريبية خصوصيات الوظائف التي يقوم بها العاملون وتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات ومهارات، حسب طبيعة مهام كل وظيفة، لضمان التزام الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي بأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراعاة

Insurance window remains compliant with Islamic Shari'ah provisions, while also addressing insurance-related risks and any risks arising from non-compliance with Islamic Shari'ah provisions.

المخاطر المتعلقة بالتأمين وأي مخاطر جراء عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

d. The internal services must be approved by the ISSC and submitted to the Central Bank for approval. Any subsequent material changes must require the approval of the Central Bank.

د. يجب اعتماد الخدمات الداخلية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتقديمها إلى المصرف المركزي للموافقة، وفي حال وجود تغييرات جوهرية بعد ذلك، فينبغي الحصول على موافقة المصرف المركزي.

Article (7)
Internal Shari'ah Supervisory Committee

المادة (7)
لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

7.1 A Company that houses a Takaful Insurance window must establish a committee to be known as the Internal Shari'ah Supervisory Committee ("ISSC"), consisting of not less than three (3) members. The members shall be nominated and appointed in accordance with the Central Bank Law, the Regulation, and the standards issued by the Central Bank and the HSA.

1.7 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تقوم بتشكيل لجنة تسمى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم ترشيحهم وتعيينهم وفق قانون المصرف المركزي والنظام والمعايير الصادرة من المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.

7.2 The ISSC must oversee all Shari'ah related matters concerning the activities and business of the Takaful Insurance window, including both insurance and investment operations. This encompasses the management of the Takaful Insurance Fund, the Participants' Investment Account, as well as the related internal policies, charters, and code of conduct.

2.7 يجب على اللجنة أن تتولى المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أنشطة وأعمال نافذة التأمين التكافلي الخاصة بالعمليات التأمينية والاستثمارية، بما في ذلك الأعمال الخاصة بصندوق التأمين التكافلي وحساب الاستثمار الخاص بالمشتركين، والسياسات الداخلية واللوائح ومواثيق العمل.

7.3 The ISSC must fulfill all responsibilities assigned to it under the Central Bank

3.7 على اللجنة الالتزام بجميع مسؤولياتها المنوطة بها في قانون المصرف المركزي

Law, the Regulation, the standards and the resolutions issued by the Central Bank and the HSA, including reviewing and approving the Participation Membership Policy, the Takaful Insurance Policy, the arrangements for Re-Takaful insurance, and preparing an annual Shari'ah report that outlines the extent to which the Takaful Insurance window complies with Islamic Shari'ah provisions across all its activities and business.

والنظام والمعايير والقرارات الصادرة من المصرف المركزي والهيئة، ومنها مراجعة واعتماد وثيقة عضوية الاشتراك ووثيقة التأمين التكافلي وترتيبات لإعادة التأمين التكافلي وإعداد تقرير شرعي سنوي ليبين مدى امتثال نافذة التأمين التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها وأعمالها.

Article (8)
Internal Shari'ah Supervision Divisions or Sections

A Company that houses a Takaful Insurance window must establish two divisions or sections, independent from each other, namely the Internal Shari'ah Control Department and the Internal Shari'ah Audit Department, in order to strengthen its Shari'ah governance, in accordance with the standards issued by the Central Bank and the HSA.

المادة (8)
إدارات أو اقسام الرقابة الشرعية الداخلية

يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تنشئ إدارتين أو قسمين، مستقلين عن بعضهما، للرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي لتعزيز حوكمتها الشرعية وفق المعايير التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة.

Article (9)
Operational Model of the Takaful Insurance Window

9.1 A Company that houses a Takaful Insurance window shall operate its Takaful Insurance business in accordance with the Operational Model prescribed under the Regulation and the Standard on the Operational Model for Takaful Insurance Business issued by the Central Bank.

المادة (9)
النموذج التشغيلي لنافذة التأمين التكافلي

1.9 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تكون أعمال نافذة التأمين التكافلي وفق النموذج التشغيلي المنصوص عليه في النظام ومعيار بشأن النموذج التشغيلي لأعمال التأمين التكافلي الصادر من المصرف المركزي.

9.2 The contractual relationships between the Participant/Beneficiary, the Takaful Insurance Fund, and the Company shall

2.9 يجب أن تكون العلاقات التعاقدية بين المشترك/المستفيد والصندوق والشركة

be clearly defined in the Company's Operational Model and explicitly stipulated in the Fund Charter and the Participation Membership Policy.

واضحة في النموذج التشغيلي لأعمال الشركة، وأن تكون منصوصا عليها بشكل واضح في لائحة صندوق التأمين التكافلي ووثيقة عضوية الاشتراك.

9.3 A Company that houses a Takaful Insurance window must adhere to the proper and prescribed cash flows between the Company and the Takaful Insurance window. No transfer of funds from the window to the Company shall be permitted except as expressly provided for under the relevant standards issued by the Central Bank.

3.9 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي الالتزام بالتدفقات النقدية الصحيحة والمحددة بينها وبين النافذة، ولا يتم تحويل أموال النافذة إلى الشركة عدا ما هو منصوص عليه في المعايير ذات الصلة الصادرة من المصرف المركزي.

Article (10)
Takaful Insurance Fund

المادة (10)
صندوق التأمين التكافلي

10.1 A Company that houses a Takaful Insurance window must establish a Takaful Insurance Fund in accordance with the requirements set out in the Standard Regarding Controls and Procedures for Establishing a Takaful Insurance Fund issued by the Central Bank.

1.10 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تُنشئ صندوق التأمين التكافلي وفقا للمتطلبات الواردة في معيار بخصوص ضوابط وإجراءات إنشاء صندوق التأمين التكافلي الصادر عن المصرف المركزي.

10.2 A Company that houses a Takaful Insurance window shall set a Takaful Insurance Fund Charter, to be approved by the ISSC. The Fund Charter shall define all responsibilities of the Fund, its contractual relationships, and the terms and conditions governing the insurance and investment operations conducted in the Fund. The Company that houses a Takaful Insurance window, acting as an agent, shall manage the Fund in accordance with the Fund Charter and in compliance with the applicable regulations, standards, and resolutions.

2.10 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تضع لائحة لصندوق التأمين التكافلي، تعتمد من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس الأمناء (ان وجد)، تحدد كل مسؤولياته وعلاقاته التعاقدية والشروط والأحكام المنظمة للعمليات التأمينية والعمليات الاستثمارية القائمة في الصندوق. وتقوم الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي، كونها وكيلا، بإدارة الصندوق وفقا للائحة الصندوق ووفقا للأنظمة والمعايير والقرارات السارية.

CBUAE Classification: Public

Article (11)
Segregation between the Company's Business and the Takaful Insurance Window's Business

11.1 A Company that houses a Takaful Insurance window must ensure effective segregation between its own funds and the funds of the Takaful Insurance window, as well as effective segregation between the funds of the Takaful Insurance Fund and the Participants' Investment Account (where applicable). The Company must establish a framework for managing assets and liabilities that comply with Islamic Shari'ah provisions to ensure their sound and prudent management, including the ring-fencing (and segregation) of Shari'ah compliant assets and liabilities from others.

11.2 The separation must include distinct product codes for Takaful Insurance window's products and their assignment to a specific general ledger account. A Company that houses a Takaful Insurance window may apply alternative methods, subject to the approval of the Central Bank.

11.3 In the operations of the Takaful Insurance window, a Company that houses a Takaful Insurance window must manage and handle income that is not compliant with Islamic Shari'ah provisions in accordance with Shari'ah requirements as per the directives of the ISSC.

المادة (11)
الفصل بين أعمال الشركة وأعمال نافذة التأمين التكافلي

1.11 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي الالتزام بالفصل الفعال بين أموالها والأموال التابعة للنافذة، والالتزام بالفصل الفعال بين أموال صندوق التأمين التكافلي وحساب الاستثمار الخاص بالمشتركين (إن وجد). ووضع إطار لإدارة الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لضمان إدارتها السليمة والاحترازية، بما في ذلك تحويط (وفصل) الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عن غيرها.

2.11 يجب أن يتضمن الفصل وجود رموز منتجات منفصلة للمنتجات المقدمة من نافذة التأمين التكافلي وتعيينها بسجل حسابات عامة محدد. ويمكن للشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تطبق طرقا بديلة بشرط موافقة المصرف المركزي.

3.11 في عمليات نافذة التأمين التكافلي، يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي إدارة ومعالجة الدخل غير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للمتطلبات الشرعية وتوجيهات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

11.4 There must be no internal procedures or policies that encourage the transfer of Takaful Insurance window's products or clients to conventional products. Furthermore, a Company that houses a Takaful Insurance window must not transfer Shari'ah compliant assets (held by the window) for its account and treat it as conventional asset. Senior management must ensure the independence of Shari'ah compliant activities and business, as well as window's clients, from conventional activities and business.

4.11 يجب أن لا تكون هنالك إجراءات داخلية أو سياسات تشجع على تحويل منتجات تأمين تكافلي أو عملاء النافذة إلى المنتجات التقليدية. كما لا يجوز للشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تقوم بتحويل الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (الموجودة لدى النافذة) إليها لتعاملها معاملة تقليدية. ويجب على الإدارة العليا أن تتأكد من استقلالية الأنشطة والأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتعاملي النافذة من الأنشطة والأعمال التقليدية.

Article (12)
Insurance Surplus and Qard Hasan

المادة (12)
الفائض التأميني والقرض الحسن

12.1 A Company that houses a Takaful Insurance window must establish an insurance surplus distribution policy for the Takaful Insurance Fund in accordance with the provisions set out in the Regulation and the relevant resolutions and standards issued by the Central Bank and the HSA. The Company must not exploit or transfer the insurance surplus for the benefit of its own account.

1.12 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تضع لصندوق التأمين التكافلي سياسة عن الفائض التأميني وفقا لما هو منصوص عليه في النظام والمعايير والقرارات ذات الصلة الصادرة من المصرف المركزي والهيئة. ويجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن لا تستغل أو تحول الفائض التأميني لصالح حساب الشركة.

12.2 In case the Fund's assets – within the Takaful Insurance window - are insufficient to meet the Fund's liabilities, the Company, via Shareholders' Account, must provide a Qard Hasan to the Fund's account in the window. This commitment in providing a Qard Hasan is not a contractual commitment towards the Fund but its purpose is to comply with the Regulation. The ISSC must ensure this commitment is not taken into account when determining the Wakala fee.

2.12 في حالة عدم كفاية موجودات الصندوق في نافذة التأمين التكافلي لمواجهة الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق، يجب أن تلتزم الشركة من خلال حساب المساهمين بتقديم قرض حسن لحساب الصندوق في النافذة، ولا يكون هذا الالتزام التزاما تعاقديا تجاه الصندوق، وإنما يكون التزاما بالنظام وعلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التأكد من عدم أخذ هذا الالتزام في الاعتبار عند تحديد أجرة الوكالة.

12.3 The Company has the right to recover this Qard Hasan from the insurance surplus that may be realized in subsequent periods whether in one payment or several instalments as decided by the Company's general assembly, and after obtaining the approval of the ISSC.

3.12 يحق للشركة استرداد القرض الحسن من الفائض التأميني التي قد يتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة وبعد موافقة اللجنة.

Article (13)
Solvency Requirements

المادة (13)
متطلبات الملاءة المالية

13.1 For the purposes of regulatory reporting on solvency, a Company that houses a Takaful Insurance window shall conduct a solvency assessment at the Company level, which shall include the Takaful Insurance window. The Company shall disclose the separate financial position of the Takaful Insurance window in its financial statements.

1.13 لأغراض تقديم التقارير الرقابية عن الملاءة المالية، يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي إجراء تقييم الملاءة على مستوى الشركة ويشمل ذلك نافذة التأمين التكافلي. ويجب على الشركة الإفصاح عن المركز المالي المنفصل لنافذة التأمين التكافلي في قوائمها المالية.

13.2 In the event of frequent deficit in the Takaful Insurance Fund affiliated with the window, or its reliance on a Qard Hasan, the Central Bank may require an independent assessment of the window's solvency to ensure the protection of its operations.

2.13 في حالة وجود عجز متكرر في صندوق التأمين التكافلي التابع للنافذة، أو اعتماده على قرض حسن، قد يتطلب المصرف المركزي تقييم وضع ملاءة النافذة بشكل مستقل لضمان حماية أعمال النافذة.

Article (14)
Branding of the Takaful Insurance Window

المادة (14)
العلامة التجارية لنافذة التأمين التكافلي

14.1 All marketing and promotional materials relating to the Shari’ah compliant activities of the Company must be issued under a separate brand (such as a different logo and different commercial name) which must be approved by the ISSC.

1.14 يجب صياغة جميع المواد التسويقية والترويجية للأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركة بموجب علامة تجارية منفصلة (مثل وجود شعار مغاير واسم تجاري مغاير) ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

14.2 A Company that houses a Takaful Insurance window must prominently display the brand specified in Article (14.1) on all its documents related to the Window.

2.14 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي الالتزام بأن تضع بشكل بارز العلامة التجارية المنصوص عليها في المادة (1.14) في جميع مستنداتها المتعلقة بالنافذة.

Article (15)
Regulatory and Financial Reports, IT Systems and Infrastructure

المادة (15)
التقارير الرقابية والمالية، ونظام تقنية المعلومات والبنية التحتية

15.1 A Company that houses a Takaful Insurance window must submit a separate report using the Takaful Insurance window reporting template as prescribed by the Central Bank.

1.15 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي رفع تقرير منفصل باستخدام نموذج رفع تقارير نافذة التأمين التكافلي وفقًا لما يحدده المصرف المركزي.

15.2 The Company that houses a Takaful Insurance window must provide separate reports on the results and activities of the Takaful Insurance window to senior management and the Board. This internal report must include, among other things, an appropriate allocation of internal service costs to accurately reflect the cost of providing services delivered to the Takaful Insurance window.

2.15 يتعين على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تقدم تقارير دورية منفصلة عن نتائج وأنشطة نافذة التأمين التكافلي إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة. ويجب أن يتضمن هذا التقرير الداخلي من بين أشياء أخرى تخصيصًا مناسبًا لتكاليف الخدمات الداخلية ليعكس بدقة تكلفة تقديم الخدمات المقدمة لنافذة التأمين التكافلي.

15.3 Reports issued by the Internal Shari'ah Control Department or Division and the Internal Shari'ah Audit Department or Division must be submitted in accordance with the requirements set out in the Shari'ah Governance Standard for Takaful Insurance Companies.

3.15 يجب تقديم التقارير التي تصدرها إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلية وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي.

15.4 A Company that houses a Takaful Insurance window shall report separately on the results and activities of the Takaful Insurance window operations in its annual report, in order to enhance market disclosure, transparency, and the confidence of stakeholders.

4.15 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تقوم بالإبلاغ بشكل منفصل عن نتائج وأنشطة عمليات نافذة التأمين التكافلي في التقرير السنوي لتعزيز الإفصاح للسوق والشفافية وثقة المتعاملين.

15.5 A Company that houses a Takaful Insurance window may use a single or dual core insurance system to record, manage, and report Shari'ah compliant activities.

5.15 للشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي استخدام نظام واحد أو ثنائي لعمليات التأمين الأساسية لإدارة وتسجيل والإبلاغ عن الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

15.6 When a Company uses a single core insurance system, it must be adjusted to accommodate the features of the Operational Model that complies with Islamic Shari'ah provisions. Such adjustments for Shari'ah compliance purposes must be approved by the ISSC.

6.15 عند استخدام الشركة نظاماً واحداً لعمليات التأمين الأساسية، يجب تعديله لمراعاة خصائص النموذج التشغيلي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب أن تتم الموافقة على هذه التعديلات لأغراض التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

Article (16)
Interpretation of the Standard

The Regulatory Development Department of the Central Bank shall be the reference for the interpretation of the provisions of this Standard.

المادة (16)
تفسير المعيار

تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.

Article (17)
Compliance with the Requirements of the Standard

The requirements of this Standard shall take effect from the date of its issuance.

المادة (17)
الامتثال لمتطلبات المعيار

يسري العمل بمتطلبات هذا المعيار من تاريخ إصداره.

خالد محمد بالعمى
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
Khaled Mohamed Balama
Governor of the Central Bank of the UAE